

अपील प्रकरण क्रमांक ए/3245/2018

श्री जितेन्द्र कुमार साहू, C/O श्री बाबूलाल साहू पथरीपारा साहू बस्ती वार्ड क्रमांक-12,
विद्युत गृह स्कूल के पास कोरबा, जिला कोरबा (छ.ग.)

विरूद्ध

जनसूचना अधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत खरसिया,
जिला-रायगढ़ (छ.ग.)

आदेश दिनांक 05.01.2022

1. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1)के तहत जनसूचना अधिकारी कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत खरसिया, जिला रायगढ़ (छ0ग0) को आवेदन पत्र दिनांक 28.05.2018 प्रस्तुत किया गया। जानकारी प्राप्त नहीं होने के कारण प्रथम अपीलीय अधिकारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत रायगढ़, (छ.ग.) के समक्ष प्रथम अपील आवेदन दिनांक 20.07.2018 प्रस्तुत किया गया। प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा निर्णय 15.06.2020 को दिया गया। दिये गये निर्णय से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी के द्वारा आयोग में दिनांक 11.10.2018 को द्वितीय अपील आवेदन प्रस्तुत किया जो आयोग में दिनांक 23.10.2018 को पंजीकृत हुआ है।
2. आयोग के कार्यविभाजन आदेश दिनांक 16.03.2021 के परीप्रेक्ष्य में प्रकरण हस्तांतरण से प्राप्त।
3. प्रकरण विडियों काफ्रेंसिंग से सुनवाई हेतु प्रस्तुत।
4. शिकायतकर्ता श्री जितेन्द्र कुमार साहू वी.सी. में उपस्थित। जनसूचना अधिकारी कि ओर से प्रतिनिधि श्री बंशीलाल पटेल सहायक करारोपण अधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत खरसिया, जिला रायगढ़ वी.सी. में उपस्थित।
5. शिकायतकर्ता द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत जनसूचना अधिकारी से "रामचन्द्र सिंह ब्यार पिता चन्द्रभान सिंह ब्यार शिक्षा मंत्री 01 जो कि खरसिया ब्लॉक में पदस्थ की शैक्षणिक योग्यता व नियुक्ति संबंधी समस्त दस्तावेजों की सत्यापित प्रतिलिपि की मांग किये है।"
6. आयोग द्वारा प्रेषित नोटिस दिनांक 19.10.2020 के पालन में जनसूचना अधिकारी का जवाब दिनांक 16.11.2020 आयोग को प्राप्त जिसमें उनके द्वारा लेख किया गया है कि अपीलार्थी श्री मनोज कुमार साहू बनाम जनसूचना अधिकारी/मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत खरसिया जिला रायगढ़ (छ.ग.) का आयोग सुनवाई तिथि 03.12.2020 के संबंध में प्रथम अपील में की गई कार्यवाही का स्पष्ट लिखित जवाब आपका कार्यालयीन पत्र क्र./35707/वा.04/अटल नगर रायपुर दिनांक 26.11.2019 के परिपालन में पूर्व सुनवाई दिनांक 27.01.2020 के परिपालन में कार्यालयीन पत्र क्र./9011/जि.पं./सू.का.अधि./2020 दिनांक 08.01.2020 के माध्यम से पंजीकृत डाक

के माध्यम से भेजी गई थी। उक्त अपील प्रकरण में जनसूचना अधिकारी/मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत खरसिया से “रामचन्द्र सिंह व्यास पिता चन्द्रभान सिंह व्यास शिक्षाकर्मी -01 जो कि खरसिया ब्लॉक में पदस्थ की शैक्षणिक योग्यता व नियुक्ति संबंधी जानकारी मांगी गई किन्तु अपील सुनवाई तिथि को आवेदक अनुपस्थिति रहा। प्रकरण में वांछित जानकारी कार्यालय जिला पंचायत रायगढ़ से संबंधित थी चूंकि आवेदक को प्रथम अपील निर्णय आदेश में आवेदक को कार्यालय जिला पंचायत रायगढ़ (शिक्षा शाखा) में उपस्थित होकर प्राप्त करने हेतु सूचित किया गया किन्तु आज पर्यन्त तक अनुपस्थित रहा है। प्रकरण में सहायक परियोजना अधिकारी शिक्षा शाखा में मिली मौखिक जानकारी अनुसार रामचन्द्र सिंह व्यास शिक्षाकर्मी-01 खरसिया ब्लॉक में इस नाम के कोई भी व्यक्ति पदस्थ ही नहीं है। वर्तमान में सभी शिक्षाकर्मियों का संविलियन हो चुका है। शिक्षाकर्मी से समस्त संबंधित जानकारी कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी को प्रेषित की जा चुकी है।

7. आज सुनवाई में प्रकरण में संलग्न दस्तोवज का परीक्षण किया गया जिमसे पाया गया कि आवेदक द्वारा अपने मूल आवेदन में तृतीय पक्ष से संबंधित जानकारी चाही गई है जो कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8(1)(j) तृतीय पक्ष तथा वैश्विक नातेदारी के अंतर्गत आती है।

सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 8(1)(j) :- “सूचना, जो व्यक्तिगत सूचना से संबंधित है, जिसका प्रकटन किसी लोक क्रियाकलाप या हित से संबंध नहीं रखता है या जिससे व्यक्ति की एकांतता पर अनावश्यक है अतिक्रमण होगा, जब तक कि यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी या अपील प्राधिकारी का यह समाधान नहीं हो जाता है कि ऐसी सूचना का प्रकटन विस्तृत लोकहित में न्यायोचित है परन्तु ऐसी सूचना के लिए, जिसको, यथास्थिति, संसद या किसी विधान-मंडल को देने से इंकार नहीं किया जा सकता है, किसी व्यक्ति को इंकार नहीं किया जा सकेगा।

8. जनसूचना अधिकारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत खरसिया, जिला रायगढ़ को भविष्य के लिये निर्देशित किया जाता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्राप्त आवेदनों में नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
9. प्रकरण में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अन्य कोई कार्यवाही शेष नहीं रह जाने से यह शिकायत प्रकरण समाप्त किया जाकर नस्तीबद्ध किया जाता है।

सही/-
(मनोज त्रिवेदी)
राज्य सूचना आयुक्त